

关于第37873638号“每日黑巧”商标

驳回复审决定书

商评字[2020]第0000202882号

申请人：上海域亦实业发展有限公司

委托代理人：上海华玺商标代理有限公司

申请人对我局驳回其第37873638号“每日黑巧”商标（以下称申请商标）注册申请不服，向我局申请复审。我局予以受理，现已审理终结。

申请人复审的主要理由：申请人声明放弃“巧克力饮料；冰淇淋；糕点；威化饼干”商品。申请商标与驳回决定中引证的第5327052号“每日”商标（以下称引证商标一）、第33180376号“每日 Maeil及图”商标（以下称引证商标二）、第8598117号“每日 C DAILY及图”商标（以下称引证商标三）、第31540262号“每日 C DAILY C PLUS+及图”商标（以下称引证商标四）、第3615625号“每日”商标（以下称引证商标五）、第14477664号“每日烘焙 Daily baking”商标（以下称引证商标六）、第18068409号、第19097615号“每日 拿铁小馆 Maeil CAFE LATTE及图”商标（以下称引证商标七、八）、第33288887号、第33292752号“每日餐包”商标（以下称引证商标九、十）、第37002167号“每日 V+”商标（以下称引证商标十一）、第37295352号“每日 BITES”商标（以下称引证商标十二）、第31523733号“每日 C DAILY C PLUS+及图”商标（以下称引证商标十三）、第37440102号、第37458498号、第37445183号“每日C DAILYC及图”商标（以下称引证商标十四、十五、十六）、第33283265号“每日坚果燕麦”商标（以下称引证商标十七）、第33290058号“每日坚果饼干”商标（以下称引证商标十八）、第28566828号“每日谷物”商标（以下称引证商标十九）不构成近似商标。申请商标为申请人独创，经宣传使用显著性增强。申请商标为申请人已注册“每日黑巧 ChouDay”商标的延续注册，请求准予申请商标初步审定。

申请人在复审程序中提交了FHC展会、产品上架照片、销售合同光盘证据。

经复审查明：截至本案审理时，引证商标十九注册申请被驳回，其不再构成在先商标权利障碍。

经复审认为，鉴于申请人声明放弃“巧克力饮料；冰淇淋；糕点；威化饼干”商品，故有关上述商品的驳回决定已生效。申请商标指定使用的商品与引证商标一至六、十、十三、十五、十六核定使用的商品不属于类似商品，申请商标与上述引证商标未构成使用在类似商品上的近似商标。

申请商标指定使用的“巧克力抹酱；巧克力酱；巧克力糖；巧克力；巧克力棒；裹巧克力的坚果”商品与引证商标七、八、九、十一、十二、十四、十七、十八核定使用的“咖啡；可可；糖果；糖”等商品属于类似商品。申请商标“每日黑巧”与上述引证商标在文字组成、呼叫等方面相近，构成近似标识。申请商标与上述引证商标共存于类似商品上易造成消费者的混淆误认，已构成使用在类似商品上的近似商标。申请人提交的证据不足以证明申请商标具有区分于上述引证商标的可注册性。

申请人称申请商标是对其在先商标的延伸注册，我局认为，商标注册人对其注册的不同商标享有各自独立的商标专用权，其先后注册的商标之间不当然具有延续关系，所谓的“基础商标延伸理论”不能取代“整体判断商标标识、审查混淆可能性”这一近似性判断的基本原则，故申请人该项主张我局不予支持。

依照《中华人民共和国商标法》第三十条、第三十一条和第三十四条的规定，我局决定如下：

申请商标在复审商品上的注册申请予以驳回。

申请人对本决定不服，可以自收到本决定书之日起三十日内向北京知识产权法院起诉，并在向法院递交起

诉状的同时或者至迟十五日内将该起诉状副本抄送或者另行书面告知我局。

合议组成员:刘婷

胡振林

王珊

2020年07月27日
